



Os Direitos do Titular na LGPD

Um Guia Prático e Visual dos Artigos 17 a 22

A Titularidade dos Dados (Art. 17)

Art. 17. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos desta Lei.

A Fundação da Privacidade



Titularidade Inalienável

O dado pertence à pessoa natural (física), não à empresa que o armazena.

Ex: Uma farmácia guarda seu CPF, mas você continua sendo o dono dessa informação.



Pessoa Natural

A lei protege seres humanos vivos. Dados de empresas (CNPJ) não entram aqui.



Direitos Fundamentais

A LGPD é uma extensão digital dos direitos civis básicos (liberdade e intimidade).

Direitos Básicos do Titular (Art. 18, I a V)

Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição:

I - confirmação da existência de tratamento;

II - acesso aos dados;

III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei;

V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;

(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência

Matriz de Direitos Ativos

Confirmação / Acesso

Ligar para uma loja e perguntar:
"Vocês têm meu cadastro? Quero ver o que está aí."

Correção

Atualizar um endereço antigo ou corrigir o sobrenome em um app de banco.

Ajuste de Excesso

Pedir para um site de compras apagar dados de saúde que coletaram sem necessidade.

Portabilidade

Levar o histórico de consumo de uma operadora para a concorrência (limitado pelo segredo comercial).

Direitos Relacionados ao Consentimento (Art. 18, VI a IX)

[Continuação do Art. 18...]

VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei;

VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados;

VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;

IX - revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei.

O Ciclo de Vida do Consentimento



Antes

A Escolha Clara

O titular deve ser avisado sobre o que acontece se disser 'Não'.

Ex: Se não aceitar os cookies de localização, não poderemos mostrar lojas próximas.



Durante

Transparência de Compartilhamento

O controlador deve revelar parceiros.

Ex: Uma clínica médica avisando que compartilha dados com o laboratório X.



Depois

O Poder de Voltar Atrás

Revogação do consentimento e exclusão dos dados.

Ex: Cancelar a assinatura de uma newsletter e exigir exclusão do e-mail da base.

Regras de Requisição e Resposta (Art. 18, § 1º ao 4º)

§ 1º O titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional.

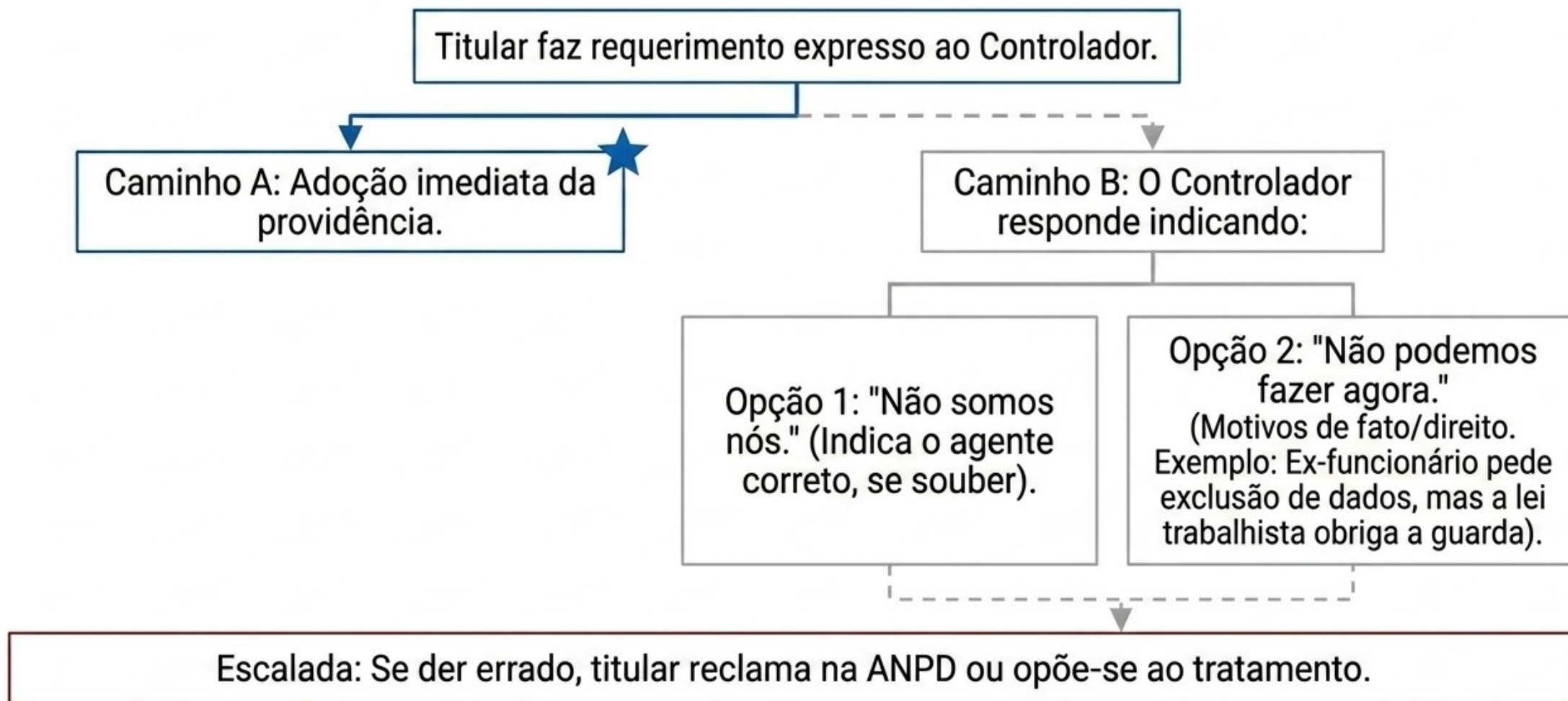
§ 2º O titular pode opor-se a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento, em caso de descumprimento ao disposto nesta Lei.

§ 3º Os direitos previstos neste artigo serão exercidos mediante requerimento expresso do titular ou de representante legalmente constituído, a agente de tratamento.

§ 4º Em caso de impossibilidade de adoção imediata da providência de que trata o § 3º deste artigo, o controlador enviará ao titular resposta em que poderá:

- I - comunicar que não é agente de tratamento dos dados e indicar, sempre que possível, o agente; ou
- II - indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata da providência.

Fluxo Prático da Requisição



Custos, Alcance e Defesa (Art. 18, § 5º ao 8º)

§ 5º O requerimento referido no § 3º deste artigo será atendido sem custos para o titular, nos prazos e nos termos previstos em regulamento.

§ 6º O responsável deverá informar, de maneira imediata, aos agentes de tratamento com os quais tenha realizado uso compartilhado de dados a correção, a eliminação, a anonimização ou o bloqueio dos dados, para que repitam idêntico procedimento, exceto nos casos em que esta comunicação – seja comprovadamente impossível ou implique esforço desproporcional. (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência

§ 7º A portabilidade dos dados pessoais a que se refere o inciso V do *caput* deste artigo não inclui dados que já tenham sido anonimizados pelo controlador.

§ 8º O direito a que se refere o § 1º deste artigo também poderá ser exercido perante os organismos de defesa do consumidor.

O Efeito Dominó e as Garantias de Gratuidade

Gratuidade Total

Nenhuma empresa pode cobrar taxas para fornecer acesso ou excluir dados.

O Efeito Dominó

Se a 'Empresa A' corrigir um dado, deve avisar a 'Empresa B' (parceira) para fazer o mesmo.

(Exceção: esforço desproporcional comprovado).

Dados Anonimizados

Se o dado perdeu a identificação (é estatística), não entra no pacote da portabilidade.

Defesa Dupla

O titular pode reclamar na ANPD e no PROCON (Defesa do Consumidor).

Formatos e Prazos de Resposta (Art. 19)

Art. 19. A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais serão providenciados, mediante requisição do titular:

I - em formato simplificado, imediatamente; ou

II - por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os segredos comercial e industrial, fornecida no prazo de até 15 (quinze) dias, contado da data do requerimento do titular.

§ 1º Os dados pessoais serão armazenados em formato que favoreça o exercício do direito de acesso.

§ 2º As informações e os dados poderão ser fornecidos, a critério do titular: I - por meio eletrônico, seguro e idôneo para esse fim; ou II - sob forma impressa.

§ 3º Quando o tratamento tiver origem no consentimento do titular ou em contrato, o titular poderá solicitar cópia eletrônica integral de seus dados pessoais, observados os segredos comercial e industrial, nos termos de regulamentação da autoridade nacional, em formato que permita a sua utilização subsequente, inclusive em outras operações de tratamento.

§ 4º A autoridade nacional poderá dispor de forma diferenciada acerca dos prazos previstos nos incisos I e II do caput deste artigo para os setores específicos.

Duas Rotas para o Acesso aos Dados

Rota 1: Simplificada

Imediatamente.

O que é: Um simples "Sim, tratamos seus dados" ou acesso superficial.

Formato: Escolhido pelo titular (Eletrônico ou Impresso).

Rota 2: Declaração Completa

Até 15 dias.

O que é: Dossiê detalhado indicando origem, critérios e finalidades (protegendo o segredo comercial).

Direito de Cópia: Exigência de arquivo eletrônico legível (ex: CSV) para reutilização, se baseado em contrato/consentimento.

Decisões Automatizadas e Proteção Judicial (Art. 20 a 22)

Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade. (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência

§ 1º O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial.

§ 2º Em caso de não oferecimento de informações de que trata o § 1º deste artigo baseado na observância de segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais.

Art. 21. Os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular não podem ser utilizados em seu prejuízo.

Art. 22. A defesa dos interesses e dos direitos dos titulares de dados poderá ser exercida em juízo, individual ou coletivamente, na forma do disposto na legislação pertinente, acerca dos instrumentos de tutela individual e coletiva.

A Defesa Contra o Algoritmo

Revisão do Algoritmo (Art. 20)

O que é: O direito de contestar máquinas e sistemas automáticos.

Exemplo: Financiamento negado por robô. Você pode exigir saber os critérios. A ANPD pode auditar contra discriminação.



Escudo Judicial (Art. 22)

Ação Final: O titular não depende apenas da ANPD; pode acionar a Justiça sozinho ou via ações coletivas (Ministério Público).



Proibição de Retaliação (Art. 21)

Regra de Ouro: Uma empresa não pode prejudicar o titular apenas por ele exercer a LGPD.

Exemplo: Cancelar cadastro por vingança após pedido de dados.

1) Ano: 2024 Banca: Quadrix Órgão: CREF - 7ª Região (DF)

Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade.

2) Ano: 2025 Banca: Instituto Indec Órgão: Prefeitura de Araras - SP

O Art. 19 da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) estabelece as formas e os prazos para que o controlador atenda à requisição de um titular que deseja acessar seus dados pessoais. Conforme o referido artigo, aponte a descrição correta do procedimento para o fornecimento de uma declaração completa sobre o tratamento de dados:

- A) Em formato simplificado, que indique a origem dos dados, a inexistência de registro e os critérios utilizados, fornecida no prazo de até 15 (quinze) dias do requerimento.
- B) Por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados e os critérios utilizados, fornecida imediatamente após o requerimento do titular.
- C) Em formato simplificado, que indique a origem dos dados, a inexistência de registro e a finalidade do tratamento, fornecida no prazo de até 30 (trinta) dias.
- D) Por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados e os critérios utilizados, fornecida no prazo de até 15 (quinze) dias, contado da data do requerimento do titular.

3) Ano: 2024 Banca: IGEDUC Órgão: Prefeitura de Salgueiro - PE

Na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o titular dos dados tem o direito de solicitar a revisão de decisões tomadas com base em tratamento automatizado de dados, que afetem seus interesses pessoais, profissionais ou comerciais.